

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 681/2530 หม่อมราชวงศ์ สุรภี สวัสดิวัฒน์ กับพวก

โจทก์

หลวง สาร นัย ประสาสน์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 11, มาตรา 12, มาตรา 223, มาตรา 229, มาตรา 235

เมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์แล้ว กระบวนพิจารณาต่อจากนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นกระบวนพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยศาลชั้นต้นทำแทน ฉะนั้นเมื่อคู่ความไม่พอใจคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งในฐาณะดำเนินการแทนศาลอุทธรณ์ ก็ชอบที่จะร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือรองจนกว่าศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์แล้วไปร้องต่อศาลอุทธรณ์ ถ้าศาลอุทธรณ์ไม่พอใจในคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้นก็ชอบที่จะสั่งใหม่ได้ตามอำนาจศาลอุทธรณ์.(อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1184/2495)

กรณีสืบเนื่องมาจากโจทก์ที่ 1 ที่ 2 ฟ้องจำเลยทั้งสี่เรื่องมรดกระหว่างพิจารณาคดีของศาลชั้นต้นจำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องคัดค้านผู้พิพากษาศาลชั้นต้นศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ยื่นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นสั่งรับเป็นอุทธรณ์และสั่งให้ส่งสำเนาให้ฝ่ายโจทก์

จำเลยที่ 1 จึงยื่นคำแถลงต่อศาลชั้นต้นขอให้ศาลชั้นต้นงดส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ไม่ใช่คู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ศาลชั้นต้นสั่งว่าไม่มีเหตุจะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องต่อศาลอุทธรณ์ขอให้สั่งให้ศาลชั้นต้นงดส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์ศาลอุทธรณ์สั่งว่าเมื่อจำเลยเห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่โจทก์เป็นคำสั่งที่ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ชอบที่จะอุทธรณ์ได้ตามลักษณะอุทธรณ์จำเลยจะยื่นเป็นคำร้องโดยตรงมายังศาลอุทธรณ์ไม่ได้เพราะคดียังไม่อยู่ในอำนาจศาลอุทธรณ์ให้ยกคำร้อง

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าเมื่อศาลชั้นต้นสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 แล้วกระบวนการพิจารณาต่อจากนั้นย่อมถือได้ว่าเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยศาลชั้นต้นทำแทน ฉะนั้นเมื่อคู่ความไม่พอใจคำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งในฐานะดำเนินการแทนศาลอุทธรณ์อย่างใดก็ชอบที่จะร้องต่อศาลอุทธรณ์หรือรองจนกว่าศาลชั้นต้นจะส่งสำนวนขึ้นไปยังศาลอุทธรณ์แล้วไปร้องต่อศาลอุทธรณ์ก็ได้ซึ่งถ้าศาลอุทธรณ์ไม่พอใจในคำสั่งของศาลชั้นต้นดังกล่าวนั้นศาลอุทธรณ์ก็ชอบที่จะสั่งใหม่ได้ตามอำนาจศาลอุทธรณ์เทียบตามฎีกาที่ 1184/2495 ระหว่างนายชื่นดำเนินงามโจทก์บริษัทปิ่นแก้ว จำกัด โดยนายสอน ปั้นน้อยกรรมการผู้จัดการกับพวกจำเลย ดังนั้นที่ศาลอุทธรณ์สั่งว่ากรณีดังกล่าวจะยื่นคำร้องโดยตรงไปยังศาลอุทธรณ์ไม่ได้เพราะคดียังไม่อยู่ในอำนาจศาลอุทธรณ์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่กรณีนี้ศาลฎีกาเห็นสมควรสั่งไปเสียเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์สั่งและเห็นว่าโจทก์เป็นคู่ความฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการที่จำเลยที่ 1 ร้องคัดค้านผู้พิพากษาโดยตรงที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งสำเนาอุทธรณ์แก่โจทก์นั้นจึงชอบแล้วฎีกาจำเลยที่ 1 พึงขึ้นบางส่วน

พืพำกษำยกำสั่งศำลอุทธรณ์ให้ศำลชั้นต้นดำเนินกำรเกี่ยวกับอุทธรณ์ฉบับลง
วันที่ 17 ธันวาคม 2527 ของจำเลยที่ 1 ต่อไป.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เฉลิม กำรปลื้มจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพำกษำศำลฎีกำ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศำลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>เหตุ</u>